PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución puente: régimen especial de alojamiento para líderes de organizaciones criminales

Resolución del Ministerio de Justicia y Seguridad que aloja a los líderes criminales en módulos de alta seguridad de Ezeiza y Marcos Paz, con celda individual, visitas en locutorio y comunicaciones grabadas bajo control judicial, y fija plazo y responsables para los inhibidores en todos los pabellones (art. 160 de la Ley 24.660), hasta la reforma legal de la Fase II.

Propuesta 70: Cárceles que no sean escuelas del delito
Cuándo: Fase I · año 1 (puente hasta la reforma de la Ley 24.660)
Trámite: No aplica (resolución del Ministerio de Justicia y Seguridad, del que depende el SPF).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N° 24.660, la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal N° 20.416, el Decreto N° 373/2024 y la Resolución del entonces Ministerio de Seguridad N° 35/2024, y

CONSIDERANDO:

Que el Servicio Penitenciario Federal depende del Poder Ejecutivo nacional por intermedio de este ministerio, conforme el artículo 4° de la Ley N° 20.416 y el Decreto N° 373/2024.

Que el artículo 160 de la Ley N° 24.660 prohíbe las comunicaciones por equipos de telefonía móvil y obliga a instalar inhibidores en los pabellones o módulos de cada establecimiento, obligación que no se ha cumplido en forma completa.

Que desde algunos establecimientos se siguen impartiendo órdenes a organizaciones criminales, lo que exige un régimen de alojamiento y de comunicaciones específico para quienes las dirigen.

Que por la Resolución N° 35/2024 se aprobó el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, dentro del cual corresponde establecer una categoría para los líderes de organizaciones criminales.

Que los artículos 158 a 161 de la Ley N° 24.660 admiten restringir las visitas y las comunicaciones por resolución fundada comunicada al juez, y que los artículos 3° y 4° de esa ley aseguran el control judicial permanente de la ejecución, por lo que el régimen se establece dentro de esos límites.

Que el Poder Ejecutivo nacional promoverá la reforma de la Ley N° 24.660 para establecer este régimen por ley, y que hasta entonces corresponde que rija por resolución de este ministerio.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente de este ministerio.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 19 de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, en el texto de la Ley N° [—] y por el artículo 4° de la Ley N° 20.416.

Por ello, EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Establécese el Régimen Especial de Alojamiento para Líderes de Organizaciones Criminales en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, como categoría del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo aprobado por la Resolución del entonces Ministerio de Seguridad N° 35/2024, con el fin de impedir que desde los establecimientos penitenciarios se dirijan actividades delictivas.

ARTÍCULO 2°.- Personas comprendidas. Podrán ser incorporadas al Régimen las personas procesadas con prisión preventiva o condenadas, alojadas en el Servicio Penitenciario Federal, respecto de las cuales existan elementos objetivos que indiquen que ocupan una posición de dirección, organización o financiamiento en una organización criminal, o que mantienen o intentan mantener desde su detención la conducción de actividades delictivas.

ARTÍCULO 3°.- Incorporación. La incorporación será dispuesta por la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal mediante resolución fundada, a propuesta de su área de seguridad y con intervención de la Secretaría de Seguridad de este ministerio. La resolución se comunicará dentro de las veinticuatro (24) horas al juez de ejecución o al juez a cuya disposición se encuentre la persona, que ejercerá el control judicial permanente previsto en los artículos 3° y 4° de la Ley N° 24.660, y se notificará a la persona incorporada y a su defensa.

ARTÍCULO 4°.- Alojamiento. Las personas incorporadas serán alojadas en módulos de alta seguridad del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, en celda individual. La Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal habilitará esos módulos dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia de la presente.

ARTÍCULO 5°.- Visitas y comunicaciones. En el marco de los artículos 158 a 161 de la Ley N° 24.660, las personas incorporadas: a) recibirán visitas únicamente en locutorio separado; b) solo podrán comunicarse por teléfono desde los equipos fijos autorizados del establecimiento, con grabación de la comunicación y previo aviso a los interlocutores; y c) su correspondencia estará sujeta al control que la ley autoriza. Las comunicaciones y entrevistas con su defensa no serán grabadas ni escuchadas, y se realizarán en condiciones que aseguren su confidencialidad. Toda restricción se dispondrá por resolución fundada comunicada al juez competente.

ARTÍCULO 6°.- Inhibidores en todos los pabellones. En cumplimiento del artículo 160 de la Ley N° 24.660, se instalarán y mantendrán en funcionamiento inhibidores de señal de telefonía móvil en todos los pabellones o módulos de los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal, conforme el siguiente cronograma: a) en los módulos de alta seguridad del artículo 4°, antes de su habilitación; y b) en los restantes pabellones o módulos, dentro de los doce (12) meses de la entrada en vigencia de la presente. La Dirección Nacional con competencia en arquitectura penitenciaria de este ministerio es responsable de la instalación, y la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, de su funcionamiento permanente y de verificarlo cada mes. Los equipos se calibrarán para no afectar las comunicaciones fuera del perímetro de cada establecimiento.

ARTÍCULO 7°.- Requisas y faltas. La Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal intensificará los controles de ingreso y las requisas para detectar teléfonos móviles y otros medios de comunicación no autorizados. Su tenencia o uso constituye falta grave en los términos del artículo 85 de la Ley N° 24.660, sin perjuicio de la responsabilidad del personal que haya facilitado su ingreso.

ARTÍCULO 8°.- Derechos. El Régimen no restringe otros derechos que los expresamente previstos en la presente. Las personas incorporadas conservan el acceso a la educación, al trabajo, a la salud y a la asistencia espiritual, en las modalidades compatibles con la seguridad del módulo, y el contacto con la Procuración Penitenciaria de la Nación.

ARTÍCULO 9°.- Revisión. La permanencia en el Régimen se revisará cada seis (6) meses por resolución fundada, que se comunicará al juez competente. La persona será egresada del Régimen cuando dejen de verificarse las condiciones del artículo 2°.

ARTÍCULO 10°.- Personal de los módulos. El personal destinado a los módulos de alta seguridad será seleccionado por la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal entre agentes con evaluación de integridad favorable. Las jefaturas de los módulos y de las unidades que los alojan se asignarán por períodos que no excedan de tres (3) años en el mismo destino. El empleo de la fuerza por ese personal se ajustará a las normas vigentes y, desde su entrada en vigencia, a la ley de uso de la fuerza de las fuerzas federales, que alcanza al Servicio Penitenciario Federal con su régimen propio dentro de los establecimientos.

ARTÍCULO 11°.- Información. La Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal llevará un registro reservado de las personas incorporadas, con las resoluciones de incorporación, revisión y egreso. Este ministerio publicará cada trimestre, sin datos que permitan identificar a las personas, la cantidad de personas incorporadas, el avance de la instalación de inhibidores y la cantidad de teléfonos móviles secuestrados en cada establecimiento.

ARTÍCULO 12°.- Financiamiento y carácter transitorio. Los gastos que demande la presente se atenderán con los créditos asignados al Servicio Penitenciario Federal y a este ministerio en la ley de presupuesto del ejercicio. La presente rige hasta la entrada en vigencia de la reforma de la Ley N° 24.660 que establezca por ley el régimen para líderes de organizaciones criminales.

ARTÍCULO 13°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app